

RECURSO CÍVEL Nº 5066258-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGGIO VENTURA (EXEQUENTE)
RECORRIDO: JEFFERSON STAINES ANDRADE DE SOUZA (EXECUTADO)
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

PROCESSO CIVIL E CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS - IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - SOLIDARIEDADE - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE DA CEF PARA A CAUSA - RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA E EXCLUSIVA DO DEVEDOR FIDUCIANTE/MUTUÁRIO - AUSÊNCIA DE DENEGACÃO DE JUSTIÇA - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO - **REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL COM COMPETÊNCIA PARA APRECIACÃO DA CAUSA.**

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, DE OFÍCIO, determino a remessa dos autos ao juízo estadual competente para apreciação da causa, a teor do art. 64, § 3º, do CPC, por meio do Malote Digital do CNJ. Custas previamente recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a improcedência do mérito recursal. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5066258-92.2024.4.02.5101

510015465383 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5066258-92.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGGIO VENTURA (EXEQUENTE)
RECORRIDO: JEFFERSON STAINES ANDRADE DE SOUZA (EXECUTADO)
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RELATÓRIO

Recolhidas custas ante o indeferimento da gratuidade de justiça, passa-se ao exame sobre o cabimento do recurso contra sentença de extinção do feito.

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 *das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.")*, necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso, ainda que parcial, no mérito da ação.

O pedido inicial é recebimento do montante devido a título de cotas condominiais vencidas. O condomínio autor propôs a ação em face da CEF, credora fiduciária, e do devedor fiduciante, o qual, a princípio, estaria na posse do imóvel.

O juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de legitimidade da CEF para a causa e, portanto, incompetência da Justiça Federal.

O condomínio recorre requerendo a reforma da sentença.

VOTO

Com o recurso não foi juntado qualquer novo documento.

Cinge-se a controvérsia em definir se a instituição financeira, credora fiduciária, possui legitimidade passiva *ad causam* para responder pelos débitos de imóvel que lhe fora alienado fiduciariamente por devedor fiduciante como garantia de financiamento imobiliário.

Na sentença, a questão foi resolvida do seguinte modo:

"(...)

Verifico que, neste contexto, tanto na alienação fiduciária quanto no contrato de promessa de compra e venda, há um desmembramento do direito de propriedade: o proprietário (credor fiduciário/promitente vendedor) poderá lançar mão do direito de sequela em caso de inadimplência do possuidor (devedor fiduciante/promissário comprador), o qual exerce a posse em nome próprio, com todos os direitos dela decorrentes, podendo consolidar em seu nome a propriedade quando da quitação das parcelas avençadas.

Desse modo, deve-se entender que o credor fiduciante somente tem responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais no caso em que o devedor fiduciário esteja inadimplente e, em consequência, tenha aquele consolidado a propriedade em seu nome, nos termos do quanto disposto na lei nº 9.514/97.

Observo que, no mesmo sentido, dispõe o art. 27, §8º da lei nº 9.514/97, na redação dada pela lei nº 10.931/04, verbis:

§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse.

Pois bem, o artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade de imóvel só se transfere com registro em RGI.

Como visto, no caso dos autos, estão sendo cobradas cotas condominiais vencidas a partir do mês de agosto de 2022.

Ocorre que, de acordo com a certidão do RGI (evento 1, MATRIMÓVEL13), o imóvel foi objeto de contrato de compra e venda com alienação fiduciária em favor da CEF em 17/11/2017 e não há anotação de transferência de propriedade posterior nem qualquer prova capaz de demonstrar que a CEF (credora fiduciária) tenha consolidado a propriedade do imóvel.

Dito isso e consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo de nº 1345331/ RS (tema 886), verifico que a CEF não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, portanto, este Juízo não possui competência para apreciar o mérito da presente demanda.

"(...)"

Preliminarmente, destaco que **o imóvel em questão não foi objeto de arrendamento residencial** e, **portanto**, não se aplicam ao presente caso as disposições da Lei nº 10.188/2001 (vide evento 1, MATRIMÓVEL13)

No caso dos autos, conforme se depreende da matrícula do imóvel (evento 1, MATRIMÓVEL13), **HÁ REGISTRO** de que **o imóvel foi adquirido por meio de contrato de compra e venda - entre JEFFERSON STAINES ANDRADE DE SOUZA e CONSTRUTORA NOVALAR LTDA - com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - entre JEFFERSON STAINES ANDRADE DE SOUZA e a CEF.**

Assim, por meio de empréstimo garantido por alienação fiduciária do imóvel, o devedor fiduciante comprou a propriedade da NOVOLAR LTDA. Por conseguinte, a propriedade foi transferida da imobiliária para JEFFERSON, que, por sua vez, a transferiu, em garantia, para a CEF sob a condição resolutiva de devolução após a quitação do empréstimo.

No caso de alienação fiduciária, diferentemente da hipóteses de arrendamento residencial, esta Turma **permanece aplicando o Tema 886 do STJ ainda que tenha aquela partido da premissa de contrato não registrado pois, o que importa na decisão, é fixar a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais a partir da relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse, de modo que deva responder por despesas condominiais no período em que a posse aquele que a exerce.**

Tratando-se de contrato de compra e venda com alienação fiduciária celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, aplica-se o art. 61 e parágrafos da Lei nº 4.380/64 e a Lei nº 9.514/97. Na alienação fiduciária de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere a propriedade resolúvel de um bem imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Vide o conceito dado pela Lei nº 9.514/97:

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.

O art. 23, parágrafo único, da Lei deixou, ainda, expressamente consignado que, com a constituição da propriedade fiduciária, ocorre o desdobramento da posse:

Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

§ 1º Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

§ 2º Caberá ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) incidente sobre o bem e das taxas condominiais existentes. (Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)

Seguindo esta ordem de ideias, e na mesma linha do tema 886 do STJ, a lei prevê expressamente a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais **somente quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, o que se dá com a adjudicação do bem por inadimplemento da dívida.**

Na sistemática da alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o legítimo possuidor (posse direta) do bem, ficando reservada ao credor fiduciário a posse indireta. Diante dessa lógica, pela própria aplicação do tema 886 do STJ, é aquele que exerce a posse legítima do bem, que dele se utiliza e que exerce poderes de propriedade com ânimo de domínio (uso, gozo e disposição), que responda pelas despesas condominiais.

Opera, nesse sentido, a determinação da Lei nº 9.514/97 que, de forma expressa e inequívoca, impõe ao devedor fiduciante a responsabilidade por tais despesas no sistema da alienação fiduciária de bens imóveis:

Art. 27. (...)

§ 8º Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na posse. (Incluído pela Lei nº 10.931, de 2004)

Regra semelhante foi inserida no Código Civil em 2014:

Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitado na posse direta do bem. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Portanto, **a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo dessa ação só surge após ter havido a imissão na posse do bem** (consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia):

DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Ação de cobrança de despesas condominiais.

2. Ação ajuizada em 05/05/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se há responsabilidade solidária do credor fiduciário e dos devedores fiduciantes quanto: i) ao pagamento das despesas condominiais que recaem sobre imóvel objeto de garantia fiduciária; e ii) ao pagamento das verbas de sucumbência.

4. O art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 prevê expressamente que responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitado na

posse.

5. Ademais, o art. 1.368-B do CC/02, veio, de forma harmônica, complementar o disposto no art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97, ao dispor que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitado na posse direta do bem.

6. Aparentemente, com a interpretação literal dos mencionados dispositivos legais, chega-se à conclusão de que o legislador procurou proteger os interesses do credor fiduciário, que tem a propriedade resolúvel como mero direito real de garantia voltado à satisfação de um crédito.

7. Dessume-se que, de fato, a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02.

A sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitado na posse do bem.

8. Na espécie, não reconhecida pelas instâncias de origem a consolidação da propriedade plena em favor do ITAU UNIBANCO S.A, não há que se falar em responsabilidade solidária deste com os devedores fiduciários quanto ao adimplemento das despesas condominiais em aberto.

9. Por fim, reconhecida, na hipótese, a ausência de solidariedade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais, não há que se falar em condenação solidária do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1731735/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE NO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTEVE NA POSSE.

1. Há orientação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor fiduciante é o responsável pelas despesas condominiais enquanto estiver na posse direta do bem.

2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.876.086/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o seu recurso especial.

2. A jurisprudência do STJ encontra-se pacificada no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que: "A responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8º, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02. A sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitado na posse do bem." (REsp n. 1.731.735/SP, relatora Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018.).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.074.722/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Imperioso destacar que no supracitado AgInt no AREsp 2074722 / DF, a parte ré era também a Caixa Econômica Federal - CEF, sendo o processo originário proveniente do TJDF, reforçando a competência estadual do feito.

No caso dos autos, **INEXISTE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE TENHA OCORRIDO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CEF.** Do mesmo modo, inexistente comprovação de fato que ensejaria a consolidação da propriedade em favor da CEF (inadimplemento), abandono do imóvel pelo devedor fiduciante ou outra causa minimamente apta a atribuir responsabilidade em face da credora fiduciária pelos débitos condominiais. Ao contrário, **a matrícula do imóvel deixa claro que a alienação fiduciária encontra-se em andamento, de modo que é o devedor fiduciante o responsável pelo pagamento das cotas.**

Nesse sentido, a documentação apresentada pelo Condomínio no evento 1, MATRIMÓVEL13, documento emitido em 05/06/2024 (contemporâneo à propositura da demanda), ratifica esta conclusão, dado que o fiduciante/mutuário é previsto como possuidor direto do bem sem intercorrências posteriores sobre a posse/propriedade.

Ou seja, O DEVEDOR FIDUCIANTE ESTARIA ADIMPLENTE COM A CREDORA FIDUCIÁRIA ATÉ O MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DESTA DEMANDA PELO CONDOMÍNIO, DE ONDE SE EXTRAÍ QUE ESTARIA USUFRUINDO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE DIRETA DO BEM IMÓVEL DEVEDOR DAS COTAS CONDOMINAIS ORA EXIGIDAS.

Por fim, **ressalto que na legislação de regência do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV (Lei nº 11.977/2009) é prevista APENAS a notificação do credor fiduciário para que ele saiba da existência da ação, mas não citação em ação:**

*Art. 72. Nas ações judiciais de cobrança ou execução de cotas de condomínio, de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana ou de outras obrigações vinculadas ou decorrentes da posse do imóvel urbano, nas quais o responsável pelo pagamento seja o possuidor investido nos respectivos direitos aquisitivos, assim como o usufrutuário ou outros titulares de direito real de uso, posse ou fruição, será **notificado** o titular do domínio pleno ou útil, **inclusive** o promitente vendedor ou **fiduciário**.*

A referida comunicação processual é para manifestar possível interesse no feito, permitindo, se for o caso, o eventual ingresso na lide como assistente, **mas não como parte ré**.

Dessa forma, entendo que a CEF, apesar de proprietária do imóvel, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda e, por conseguinte, a Justiça Federal não detém competência para julgamento do processo em relação aos demais réus, conforme prevê o art. 109 da Constituição Federal.

Por outro lado, afastada a competência da Justiça Federal, mas considerando que a demanda foi proposta tanto contra a CEF quanto contra o condômino inadimplente, devedor fiduciante e mantida, assim, a legitimidade de uma das partes, a pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 64, § 3º, do CPC, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2º, § 4º, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R\$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2º, do CPC/1973 e 64, § 3º, do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(REsp n. 1.537.768/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUIZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.

2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" (REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe

28/06/2016).

3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.

5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.776.858/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO RECURSO DA PARTE RÉ e NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, DE OFÍCIO, determino a remessa dos autos ao juízo estadual competente para apreciação da causa, a teor do art. 64, § 3º, do CPC, por meio do Malote Digital do CNJ.** Custas previamente recolhidas. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a improcedência do mérito recursal. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5066258-92.2024.4.02.5101

510015465382 .V5